

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 안전보건대장 미작성 및 적정성 확인 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사에서는(이하 “EE지사” 라 한다.)에서는 농경지 침수예방 및 영농편의 향상을 목적으로 배수개선, 수리시설개보수사업 등의 건설공사를 추진 중에 있고,

[표 1]과 같이 총 공사금액 50억 원 이상의 건설공사 총 7지구에 대한 발주자의 산업재해 예방 조치를 위해 공사감독원¹⁾을 임명하여 사업추진 단계별로 안전보건대장의 작성 및 확인²⁾ 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] EE지사 사업지구(총 공사금액 50억 원 이상) 현황

(단위: 백만 원)

사업명		지구명	총사업비	총 공사금액 (A+B)	순공사비(A)	자재대(B)	비고
EE 지사	배수개선		13,662	11,064	6,519	4,545	
	배수개선		11,272	9,509	5,885	3,624	
	배수개선		7,091	5,573	3,239	2,334	
	배수개선		9,505	7,886	4,916	2,970	
	수리시설개보수		6,660	5,851	4,256	1,595	
	어촌뉴딜300		10,272	8,164	6,774	1,390	
	해양관광SOC		45,190	35,585	25,939	9,646	

자료: 부서 제출자료 재구성

1) “공사감독원”이란 공사전반에 관한 공사감독업무(감리업무를 포함한다)에 종사하는 자를 말한다.

2) ① 계획단계: 기본안전보건대장 작성, ② 설계단계: 설계안전보건대장 확인, ③ 시공단계: 공사안전보건대장 확인

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치) 제1항 및 제2항(신설 2021. 5. 18.)에 따르면 발주자는 총 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사의 계획단계에서 ‘기본안전보건대장’을 작성하고, 설계 및 시공 단계에서 설계자와 시공사가 작성한 ‘설계안전보건대장(설계자 작성)’과 ‘공사안전보건대장(시공사 작성)’을 확인하여야 하며,

안전보건대장(기본, 설계, 공사)에 기재된 내용의 적정성을 확보하기 위해 안전보건 분야의 전문가³⁾(이하 “전문가”라 한다)를 통해 별도의 추가적인 확인을 받도록 규정하고 있다.

그리고 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따르면 추가적인 전문가의 확인 결과 안전보건대장의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 발주자는 작성자에게 보완·변경을 요청하는 등 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

또한, 公社 「건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」에 따르면 공사 안전보건대장 작성 대상은 총공사 금액 50억 원 이상인 건설공사로 규정하고 있으며,

총공사 금액은 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 각각의 분리 발주된 공사 금액의 합이므로 관련 법 기준에 의하여 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위

3) 「산업안전보건법 시행령」 제55조의2(안전보건전문가)에 따르면 “안전보건 분야의 전문가”란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 건설안전 분야의 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 건설안전기술사 자격을 가진 사람
3. 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 3년 이상의 실무경력이 있는 사람
4. 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람

별로 각각 작성하여야 한다.

따라서 시공사에서는 총 공사금액 50억 원 이상인 건설공사를 대상으로 공사안전보건대장을 작성·확인하고 기재된 내용의 적정성 확보를 위해 전문가에게 별도의 추가적인 확인을 받아야 하며, 전문가 확인 결과 개선이 필요한 경우 작성자에게 보완·변경을 요청하여야 한다.

또한, 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위 별로 각각 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사의 공사안전보건대장 업무 처리 절차를 확인한 결과 [표 2]와 같이 총 2지구(**지구 배수개선, **지구 수리시설개보수)에서 시공사가 작성한 공사안전보건대장에 대한 발주자의 확인을 완료하였으나 전문가의 확인을 받지 않은 사실이 있다.

[표 2] EE지사 공사안전보건대장 업무 처리 현황

사업명		지구명	실착공일	공사안전보건대장			비고
				시공사 작성	발주자 확인	전문가 확인	
계		7지구				미확인 2	
EE	배수개선		2025.10.15.	2025.03.19.	2025.03.28.	2025.03.28.	
	배수개선		2024.02.13.	2024.02.23.	2024.02.23.	2024.02.23.	
	배수개선		2025.06.23.	2025.10.17.	2025.11.04.	2025.10.17.	
	배수개선		2023.04.15.	2023.03.29.	2023.03.29.	미확인	
	수리시설개보수		2023.01.18.	2023.02.01.	2023.02.01.	미확인	
	어촌뉴딜300		2025.11.04.	2025.11.24.	2025.11.25.	2025.12.08.	
	해양관광SOC		2023.08.16.	2023.12.12.	2023.12.13.	2024.11.25.	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 시공사가 작성한 공사안전보건대장의 적절성, 정합성 등 검토가 적절하게 이뤄지지 않아 건설공사 근로자의 산업재해 예방 조치가 미흡해질 우려가 있다.

4. 관계부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 관련 규정 및 매뉴얼에 따라 공사안전보건대장 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 EE지사장)은 「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치) 제1항 및 제2항 및 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따라 **지구 배수개선사업과 **지구 수리시설개보수사업의 공사안전보건대장에 대한 전문가의 확인을 받고 확인 결과에 따라 공사안전보건대장을 보완·변경 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 안전보건대장 미작성 및 적정성 확인 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사

조 치 부 서 ○○지역본부 BB지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사에서는(이하 “BB지사”라 한다.)에서는 농경지 침수예방 및 영농편의 향상을 목적으로 배수개선, 수리시설개보수사업 등의 건설공사를 추진 중에 있고,

[표 1]과 같이 총 공사금액 50억 원 이상의 건설공사 총 1지구에 대한 발주자의 산업재해 예방 조치를 위해 공사감독원¹⁾을 임명하여 사업추진 단계별로 안전보건대장의 작성 및 확인²⁾ 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] BB지사 사업지구(총 공사금액 50억 원 이상) 현황

(단위: 백만 원)

사업명	지구명	총사업비	총 공사금액 (A+B)			비고
				순공사비(A)	자재대(B)	
BB	배수개선	**	18,730	13,679	7,885	5,794

자료: 부서 제출자료 재구성

1) “공사감독원”이란 공사전반에 관한 공사감독업무(감리업무를 포함한다)에 종사하는 자를 말한다.
2) ① 계획단계: 기본안전보건대장 작성, ② 설계단계: 설계안전보건대장 확인, ③ 시공단계: 공사안전보건대장 확인

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치) 제1항 및 제2항(신설 2021. 5. 18.)에 따르면 발주자는 총 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사의 계획단계에서 ‘기본안전보건대장’을 작성하고, 설계 및 시공 단계에서 설계자와 시공사가 작성한 ‘설계안전보건대장(설계자 작성)’과 ‘공사안전보건대장(시공사 작성)’을 확인하여야 하며,

안전보건대장(기본, 설계, 공사)에 기재된 내용의 적정성을 확보하기 위해 안전보건 분야의 전문가³⁾(이하 “전문가”라 한다)를 통해 별도의 추가적인 확인을 받도록 규정하고 있다.

그리고 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따르면 추가적인 전문가의 확인 결과 안전보건대장의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 발주자는 작성자에게 보완·변경을 요청하는 등 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

또한, 公社 「건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」에 따르면 공사 안전보건대장 작성 대상은 총공사 금액 50억 원 이상인 건설공사로 규정하고 있으며,

총공사 금액은 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 각각의 분리 발주된 공사 금액의 합이므로 관련 법 기준에 의하여 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위

3) 「산업안전보건법 시행령」 제55조의2(안전보건전문가)에 따르면 “안전보건 분야의 전문가”란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 건설안전 분야의 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 건설안전기술사 자격을 가진 사람
3. 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 3년 이상의 실무경력이 있는 사람
4. 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람

별로 각각 작성하여야 한다.

따라서 시공사에서는 총 공사금액 50억 원 이상인 건설공사를 대상으로 공사안전보건대장을 작성·확인하고 기재된 내용의 적정성 확보를 위해 전문가에게 별도의 추가적인 확인을 받아야 하며, 전문가 확인 결과 개선이 필요한 경우 작성자에게 보완·변경을 요청하여야 한다.

또한, 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위 별로 각각 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사에서는 [표 2]와 같이 총 공사금액이 50억 원 이상임에도 분리 발주된 전기공사의 공사안전보건대장을 착공 전까지 수급인으로부터 받지 않은 사실이 있다.

[표 2] 공사안전보건대장 작성 여부

지사명	지구명	총 공사금액(백만원)			공사 안전보건대장 작성 여부	비고
		계	도급공사비	지급자재		
BB	**	13,679	7,201(토목) 684(전기)	5,794	토목 여 전기 부(착공일: '25.12.23.)	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 전기공사 시 유해·위험요인 감소대책 등 적절한 산업재해 예방조치가 미흡하여 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관계부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 관련 규정 및 매뉴얼에 따라 공사안전보건대장 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 BB지사장)은 「산업안전보건법」과 公社 「건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」에 따라 **지구 배수개선사업의 전기공사 수급인에게 공사 안전보건대장을 제출받고 안전보건분야 전문가에게 기재된 내용의 적정성 검토를 실시하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 안전보건대장 미작성 및 적정성 확인 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사

조 치 부 서 ○○지역본부 AA지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사에서는(이하 “AA지사” 라 한다.)에서는 농경지 침수예방 및 영농편의 향상을 목적으로 배수개선, 수리시설개보수사업 등의 건설공사를 추진 중에 있고,

[표 1]과 같이 총 공사금액 50억 원 이상의 건설공사 총 10지구에 대한 발주자의 산업재해 예방 조치를 위해 공사감독원¹⁾(이하 “감독원” 이라 한다)을 임명하여 사업추진 단계별로 안전보건대장의 작성 및 확인²⁾ 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] AA지사 사업지구(총 공사금액 50억 원 이상) 현황

(단위: 백만 원)

사업명	지구명	총사업비	총 공사금액 (A+B)			비고
			순공사비(A)		자재대(B)	
AA	배수개선	**	13,715	10,146	6,017	4,129
	배수개선	***	7,644	6,152	3,790	2,362

자료: 부서 제출자료 재구성

1) “공사감독원”이란 공사전반에 관한 공사감독업무(감리업무를 포함한다)에 종사하는 자를 말한다.
2) ① 계획단계: 기본안전보건대장 작성, ② 설계단계: 설계안전보건대장 확인, ③ 시공단계: 공사안전보건대장 확인

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치) 제1항 및 제2항(신설 2021. 5. 18.)에 따르면 발주자는 총 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사의 계획단계에서 ‘기본안전보건대장’을 작성하고, 설계 및 시공 단계에서 설계자와 시공사가 작성한 ‘설계안전보건대장(설계자 작성)’과 ‘공사안전보건대장(시공사 작성)’을 확인하여야 하며,

안전보건대장(기본, 설계, 공사)에 기재된 내용의 적정성을 확보하기 위해 안전보건 분야의 전문가³⁾(이하 “전문가”라 한다)를 통해 별도의 추가적인 확인을 받도록 규정하고 있다.

그리고 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따르면 추가적인 전문가의 확인 결과 안전보건대장의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 발주자는 작성자에게 보완·변경을 요청하는 등 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

또한, 公社 「건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」에 따르면 공사 안전보건대장 작성 대상은 총공사 금액 50억 원 이상인 건설공사로 규정하고 있으며,

총공사 금액은 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 각각의 분리 발주된 공사 금액의 합이므로 관련 법 기준에 의하여 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위

3) 「산업안전보건법 시행령」 제55조의2(안전보건전문가)에 따르면 “안전보건 분야의 전문가”란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 건설안전 분야의 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 건설안전기술사 자격을 가진 사람
3. 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 3년 이상의 실무경력이 있는 사람
4. 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람

별로 각각 작성하여야 한다.

따라서 시공사에서는 총 공사금액 50억 원 이상인 건설공사를 대상으로 공사안전보건대장을 작성·확인하고 기재된 내용의 적정성 확보를 위해 전문가에게 별도의 추가적인 확인을 받아야 하며, 전문가 확인 결과 개선이 필요한 경우 작성자에게 보완·변경을 요청하여야 한다.

또한, 소방, 전기, 기계 등 별도로 발주한 경우에도 총 합계가 50억 원 이상인 경우에는 공사 안전보건대장을 발주 단위 별로 각각 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AA지사에서는 [표 2]와 같이 총 공사금액이 50억 원 이상임에도 분리 발주된 전기공사의 공사안전보건대장을 착공 전까지 수급인으로부터 받지 않은 사실이 있다.

[표 2] 공사안전보건대장 작성 여부

지사명	지구명	총 공사금액(백만원)			공사 안전보건대장 작성 여부	비고
		계	도급공사비	지급자재		
AA	**	10,146	5,733(토목) 284(전기)	4,129	토목 여 전기 부(착공일: '25.11.17.)	
AA	***	6,152	3,430(토목) 360(전기)	2,362	토목 여 전기 부(착공일: '24.08.12.)	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 전기공사 시 유해·위험요인 감소대책 등 적절한 산업재해 예방조치가 미흡하여 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관계부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 관련 규정 및 매뉴얼에 따라 공사안전보건대장 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 AA지사장)은 「산업안전보건법」과 公社 「건설공사 안전보건대장 작성 매뉴얼」에 따라 **지구, ***지구 배수개선사업의 전기공사 수급인에게 공사안전보건대장을 제출받고 안전보건분야 전문가에게 기재된 내용의 적정성 검토를 실시하시기 바랍니다.(시정)